REPUBLIQUE DU BENIN

FORMULAIRE DE FORMALITES PREALABLES

A LA MISE EN OEUVRE DE TRAITEMENTS DE DONNEES A CARACTERE PERSONNEL
(Article 407 et 409 de la loi n° 2017-20 portant code du numérique en République du Bénin)

I	**IDENTIFICATION DU RESPONSABLE DE TRAITEMENT** (Art. 409 de la loi 2017-20 du 20 Avril 2018 portant code du numérique en République du Bénin)			
	A	Nom et Prénoms de la personne physique ou raison sociale [1] de la personne morale :		
		NPI ou RCCM :		
		Carré /Lot :	Quartier :	
		Ville :	Adresse postale :	
		Adresse électronique :		
		Contact téléphonique :	Autres contacts :	
		Activité		
		Secteur d'activité : ☐ Privé	☐ Public	☐ Institutions étrangères
	B	Nom et Prénoms du Représentant légal de la personne morale		
		NPI		
		Carré /Lot :	Quartier :	
		Ville :	Adresse postale :	
		Adresse électronique :		
		Contact téléphonique :	Autres contacts :	

II	**LE TRAITEMENT ENVISAGÉ** (art. 407 de la loi 2017-20 du 20 Avril 2018 portant code du numérique en République du Bénin)		
	A	**DONNEES PERSONNELLES CONCERNÉES**	
		Enoncez les données personnelles collectées et traitées (consultez le guide)	

		☐ Autres	
		Indiquez l'origine des données à caractère personnel collectées et traitées :	
	B	**PERSONNES CONCERNÉES**	
		☐ Salariés ☐ Usagers ☐ Patients ☐ Elèves et Etudiants	☐ Adhérents ☐ Visiteurs ☐ Clients ☐
		☐ Autres	
		Nombre de personnes :	
	C	**OPERATIONS ET MODE/TYPE DE TRAITEMENT DES DONNEES**	
	1	**OPERATIONS DE TRAITEMENT**	
		L'opération ou les opérations appliquées à des données à caractère personnel, ☐ la collecte ☐ le développement ☐ l'exposition et l'affichage ☐ la conservation ☐ la copie ☐ le traitement d'image (retouches et corrections) ☐ l'exploitation ☐ l'enregistrement ☐ l'adaptation ☐ la modification ☐ l'extraction ☐ la sauvegarde ☐ la consultation ☐ l'utilisation ☐ la communication par transmission, ☐ la diffusion ou toute autre forme de mise à disposition ☐ la structuration, ☐ le rapprochement ou l'interconnexion ☐ la limitation ☐ le cryptage ☐ l'effacement ☐ la destruction ☐ l'organisation ☐ **Autre (Veuillez préciser) :……** **……**	
	2	**TYPE DE TRAITEMENT**	
		☐Vidéosurveillance/Photographie ☐ Site web/Application ☐ Données biométriques (Si vous cochez une spécificité, remplissez le formulaire complémentaire adéquat)	
		☐ Manuel	Décrivez la procédure mise en œuvre
		☐ Automatisé	Décrivez de manière détaillée les caractéristiques techniques du système : Décrivez de manière détaillée les fonctionnalités du système :

	D	**FINALITE DU TRAITEMENT**			
	E	**FONDEMENT JURIDIQUE DU TRAITEMENT**			
	F	**CONSERVATION DES DONNÉES** (Art. 383 alinéa 6 de la loi 2017-20 du 20 Avril 2018 portant code du numérique en République du Bénin)			
		Durée de conservation des données à caractère personnel collectées :			
		Précisez, le cas échéant, le texte légal ou réglementaire qui prévoit la durée de conservation des données à caractère personnel traitées :			
		Comment et sous quelle(s) forme(s) sont conservées (archivées) les données traitées ? ☐ Papier ☐Numérique ☐ Autres			
	G	**STOCKAGE DES DONNÉES** (Art.433 de la loi 2017-20 du 20 Avril 2018 portant code du numérique en République du Bénin)			
		Indiquez le(s) lieu(x) de stockage des données et les modalités de ce stockage			
		Lieu			
		Modalités			
		Responsable			
		Système de stockage		Ordinaire (Disque dur, Clé USB, etc..)	
				Cloud	
				Serveur Local /Network attached storage(NAS)	
				Logical Volume Management (LVM)	

	H	**PARTAGE DES DONNÉES**	
	1	**SOUS TRAITANCE** (Art. 386 de la loi 2017-20 du 20 Avril 2018 portant code du numérique en République du Bénin)	
		Avez. Vous recours à un ou plusieurs sous traitants ?	☐ Oui Remplissez l'annexe portant sur la sous traitance
			☐ Non
	2	**COMMUNICATION DES DONNÉES** (Art. 409 de la loi 2017-20 du 20 Avril 2018 portant code du numérique en République du Bénin)	
		Communiquez-vous les données à des personnes au Bénin ou dans un pays de la CEDEAO ?	☐ Oui Remplissez l'annexe portant sur la communication des données
			☐ Non
	3	**INTERCONNEXION DE FICHIERS OU DE BASES DE DONNEES** (Art. 393 de la loi 2017-20 du 20 Avril 2018 portant code du numérique en République du Bénin)	
		Procédez vous à des interconnexions de fichiers ou de bases de données	☐ Oui Remplissez l'annexe portant sur l'interconnexion
			☐ Non
	4	**TRANSFERT DE DONNEES** (Art. 391 et 392 de la loi 2017-20 du 20 Avril 2018 portant code du numérique en République du Bénin)	
		Transférez vous les données vers un pays tiers	☐ Oui Remplissez l'annexe portant sur la demande d'autorisation de transfert
			☐ Non
	I	**DATE DE MISE EN OEUVRE DU TRAITEMENT**	

III	**RESPECT DES PRINCIPES RELATIFS AU TRAITEMENT**		
	A	**LICEITE ET LEGITIMITE DU TRAITEMENT** (Art.383 et 389 de la loi 2017-20 du 20 Avril 2018 portant code du numérique en République du Bénin)	
		☐ **Consentement** ☐ **Obligation légale** ☐ **Mission d'intérêt public**	☐ **Contrat** ☐ **Intérêt légitime** ☐ **Sauvegarde des intérêts vitaux**
	B	**TRANSPARENCE ET LOYAUTE** (Art. 384 et 415 de la loi 2017-20 du 20 Avril 2018 portant code du numérique en République du Bénin)	
	1	**INFORMATION DE LA PERSONNE CONCERNÉE**	

		☐ Non	*Cochez les cases correspondant à votre situation* : ☐ le traitement intéresse la sûreté de l'Etat, la défense, la sécurité publique ; ☐ le traitement a pour objet l'exécution de condamnations pénales ou de mesures de sûreté ; ☐ le traitement est nécessaire à la prévention, la recherche, la constatation et la poursuite de toute infraction; ☐ Autres :
		☐ Oui	Quelles sont les modalités de l'information préalable : ☐ Affichage ☐ Mentions écrites ☐ Entretien ☐ Courrier électronique ☐ Courrier postal ☐ Questionnaire ☐ Mention légale ☐ Autres :
		Contenu de l'information préalable : (finalité de la collecte, droits de la personne concernée, communication de données, et du traitement, retrait libre du consentement, conséquences du retrait sur la licéité du contrat relativement aux données personnelles qu'il contient…) ?	
		Preuve de l'information préalable :	
	2	**CONSENTEMENT** - (Art. 389 et 390 de la loi 2017-20 du 20 Avril 2018 portant code du numérique en République du Bénin)	
		☐ Non	Cas d'exclusion du consentement : ☐ Respect d'une obligation légale à laquelle le responsable du traitement est soumis; ☐ Exécution d'une mission d'intérêt public ou relevant de l'exercice de l'autorité publique, dont est investi le responsable du traitement ou le tiers auquel les données sont communiquées ; ☐ Exécution d'un contrat auquel la personne concernée est partie prenante ou à l'exécution de mesures précontractuelles prises à sa demande ; ☐ Sauvegarde de l'intérêt ou des droits fondamentaux ou de l'intimité de la vie privée de la personne concernée ; ☐ … (Justifiez)
		☐ Oui	Indiquez la méthode d'obtention du consentement de la personne concernée ☐ Ecrit ☐ Oral ☐ Acceptation électronique ☐ Autres : …..
		Spécifique	☐ Prospection ☐ partage ☐ Durée de conservation
	C	**PERTINENCE, PROPORTIONNALITE ET MINIMISATION** (Art.409 de la loi 2017-20 du 20 Avril 2018 portant code du numérique en République du Bénin)	
		Utilité de chaque donnée collectée pour le traitement envisagé	
		Quantité utile	
		Adéquation à la finalité	

IV	SECURITE DU DISPOSITIF (Art. 387, 424 et 426 de la loi 2017-20 du 20 Avril 2018 portant code du numérique en République du Bénin)			
	A	SECURITE DU SYSTEME D'INFORMATION		
	1	SECURITE TECHNIQUE		
		Indiquez les catégories de personnes qui, en raison de leurs fonctions ou pour les besoins du service, ont directement accès aux données traitées (*Liste à compléter en cas de besoin*) :		M m e / M . --- --- M m e / M . --- --- M m e / M . --- --- M m e / M . --- ---
		Les données sont-elles protégées contre l'intervention (copies, modifications, ou suppression) des personnes non-autorisées ? (art. 387 alinéa 7 code du numérique)		
		☐ Non	Pourquoi ?	
		☐ Oui	Comment ?	
	2	SECURITE PHYSIQUE		
		Existe-t-il une politique formalisée d'accès aux bâtiments, locaux et salles informatiques hébergeant les équipements de traitement des données collectées (liste de personnes habilitées, accès par badge, mot de passe, existence de registre des entrées et sorties, charte informatique, etc.) ?		
		☐ Non	Pourquoi ?	
		☐ Oui	Décrivez ou précisez	
		Indiquez les mesures prises en compte pour assurer la sécurité physique des locaux abritant les équipements de traitement des donnés :		Physique
				Electronique
				Autres :
		Accès	Physique	
			Electronique	
			Autres :	
		Incendie	Extincteurs	
			Autres :	
		Inondation	Hygromètre	
		Surtensions	Parafoudre	
			Autres :	

		Phénomènes magnétiques	Paratonnerre	
			Autres :	
	3	**SECURITE ORGANISATIONNELLE**		
		Indiquez les mesures prises en compte pour assurer la sécurité logique des données personnelles (art 426) :		
		Protection des objects persistants (périphériques, interfaces réseau, etc.)		☐ Non ☐Oui. Laquelle :
		Disposez-vous d'une procédure visant à tester, analyser et à évaluer régulièrement l'efficacité des mesures techniques et organisationnelles pour assurer la sécurité du traitement ?		☐ Non ☐Oui. Laquelle :
		Précisez l'existence d'autres mesures de sécurité logiques		☐ Non ☐ Oui. Lesquelles :
		Disposez-vous d'une certification ou d'un agrément en matière de sécurité délivré (e) par un organisme reconnu, pour votre système, outil ou logiciel utilisé dans le cadre de l'activité déclarée ?		☐ Non ☐ Oui. Indiquez les références et l'organisme certificateur
		Disposez-vous d'un système permettant de vérifier et constater l'identité des tiers auxquels des données peuvent être transmises ?		☐ Non ☐ Oui. Lequel :
		Disposez-vous d'un système permettant de vérifier et de constater à postériori l'identité des personnes ayant eu accès au système d'information contenant des données à caractère personnel (Système Logs ou journalisation) ?		☐ Non ☐ Oui. Lequel :
		Mesures d'authentification à plusieurs clés ou de cryptage		☐ Non ☐ Oui
	4	**FACTEUR HUMAIN**		
		Les personnes impliquées dans le traitement des données personnelles sont-elles informées de l'existence de la législation en vigueur en matière de protection des données personnelles ?		☐ Non ☐ Oui
	5	**MESURES JURIDIQUES**		
		☐ Politique de sécurité des systèmes d'information ☐ Politique de confidentialité ou de protection des données ☐ Charte informatique ☐ Mentions légales sur site web ☐ Politique de gestion des incidents ☐ Accord de confidentialité ☐ Autres (précisez) ☐ ----------.....		

	B	**SECURITE DU TRAITEMENT ET DES DONNEES**		
	1	**CONFIDENTIALITÉ**		
		Comment garantissez-vous la confidentialité des données personnelles ? ☐ Engagement de confidentialité ☐ Pseudonymisation des données à caractère personnel ☐ Utilisation d'un système d'authentification ou d'identification /Gestion des autorisations et habilitations ☐ Chiffrement des données personnelles ☐ Autres :		
	2	**INTEGRITE**		
		Comment garantissez-vous l'intégrité des données personnelles ? ☐ Utilisation de fonctions de hashage ☐ Chiffrement des données à caractère personnel ☐ Utilisation de blockchain ☐ Système Logs (ou Piste d'audit) ☐ Gestion des autorisations ☐ Protection contre les attaques (virus, piratage et intrusions) ☐ Autres :		
	3	**DISPONIBILITE**		
		Dispositif de récupération		
		Sauvegarde :	Fréquence	
			Nombre	
			Support	
		Dispositif énergétique de continuité		
		Architecture réseau	client-serveur n-tiers (plusieurs serveurs de base de données)	
			Serveurs répartis avec des équilibreurs de charges (Load balancers)	
			Autres	
V	**DROIT DES PERSONNES CONCERNÉES**			
	A	**DROIT D'ACCES** (Art.437 de la loi 2017-20 du 20 Avril 2018 portant code du numérique en République du Bénin)		
		Modalités d'exercice	☐ Requête écrite ☐ Requête orale ☐ Formulaire ☐ Guichet ☐ Autres :	

		Responsables	
		Délai	
	B	**DROIT A LA PORTABILITE** (Art.438 de la loi 2017-20 du 20 Avril 2018 portant code du numérique en République du Bénin)	
		Modalités d'exercice	☐ Requête écrite ☐ Requête orale ☐ Formulaire ☐ Guichet ☐ Autres :
		Responsables	
		Délai	
	C	**DROIT D'OPPOSITION / RETRAIT DE CONSENTEMENT** (Art.440 de la loi 2017-20 du 20 Avril 2018 portant code du numérique en République du Bénin)	
		S'agit-il d'un cas d'exclusion ?	
		Preuve information spécifique s'il y a lieu	
		Modalités d'exercice	☐ Requête écrite ☐ Requête orale ☐ Formulaire ☐ Guichet ☐ Autres :
		Responsables	
		Délai	
	D	**DROIT D'INTERROGATION** (Art.439 de la loi 2017-20 du 20 Avril 2018 portant code du numérique en République du Bénin)	
		Modalités d'exercice	☐ Requête écrite ☐ Requête orale ☐ Formulaire ☐ Guichet ☐ Autres :
		Responsables	
		Délai	
	E	**DROIT DE RECTIFICATION OU DE SUPPRESSION** (Art.441 de la loi 2017-20 du 20 Avril 2018 portant code du numérique en République du Bénin)	
		Modalités d'exercice	☐ Requête écrite ☐ Requête orale ☐ Formulaire ☐ Guichet ☐ Autres :
		Responsables	
		Délai	

	F	**DROIT A L'OUBLI NUMERIQUE** (Art.443 de la loi 2017-20 du 20 Avril 2018 portant code du numérique en République du Bénin)	
		Modalités d'exercice	☐ Requête écrite ☐ Requête orale ☐ Formulaire ☐ Guichet ☐ Autres :
		Responsables	
		Délai	

VI	**TRAITEMENTS ANTERIEURS**		
	Le Responsable du traitement est-il enregistré auprès de l'Autorité pour un traitement antérieur?		☐ Non ☐ Oui. Indiquez les références
	Le responsable du traitement tient-il à jour un registre des activités de traitement des données personnelles effectuées sous sa responsabilité ? (Art 435)		☐ Non ☐ Oui
	Un délégué à la protection des données personnelles a-t-il été désigné dans le cadre de la mise en œuvre du ou des traitement(s) envisagé par le responsable de traitement ? (Art 430 et 431)		☐ Non ☐ Oui
		Nom et Prénoms du Représentant légal de la personne morale	
		CIP	
		Carré /Lot :	Quartier :
		Ville :	Adresse postale :
		Adresse électronique :	
		Contact téléphonique :	Autres contacts :

Je déclare sur l'honneur que les renseignements fournis sont exacts.		
Nom et Prénom	Fonction	Date

L'Autorité de Protection des Données Personnelles (APDP) vous informe que le présent traitement est réalisé en application de la loi 2017-20 du 20 Avril 2018 portant code du numérique en République du Bénin. Les décisions de l'Autorité sont publiées sur le site web https://www.apdp.bj et comportent les informations d'identification sauf le NIP, les données traitées, la finalité et les injonctions de mise en conformité. Le droit d'accès est exercé en scannant le Qr code sur chaque décision ou le numéro de décision sur le site. Les droits de rectification et de suppression et à l'oubli sont exercées en écrivant au Président de l'Autorité ou en contactant l'APDP soit par téléphone : +229 21 32 57 88 / 69 55 00 00, soit par e-mail : contact@apdp.bj, soit par lettre aux adresses ci-après :

- boite poste : 01BP04837
- siège : à Aïdjèdo, rue 6.076 « Immeuble El MARZOUK Joël » Cotonou

Nous garantissons une réponse à vos demandes de rectification, de suppression et d'oubli dans un délai d'un (01) mois à compter de la date de dépôt. Notre politique de confidentialité est accessible à l'adresse : https://apdp.bj/politique-de-confidentialite/